

1500047-94.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS SANTANA DOS SANTOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

LUCAS SANTANA DOS SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado, processado e, ao final, condenado por infração art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500047-94.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500047-94.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS SANTANA DOS SANTOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

LUCAS SANTANA DOS SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado, processado e, ao final, condenado por infração art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a cento e cinquenta dias multa.

A sentença foi proferida e publicada em audiência, na presença das partes. Certidão de trânsito em julgado lançada à pág. 200.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

Está extinta a punibilidade do acusado, por força da prescrição da pretensão

punitiva.

Em se tratando de prescrição, matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61, "caput", do Código de Processo Penal.

Nesse sentido: "A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerando o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Assim é que o acusado foi condenado ao cumprimento de um ano e oito meses de reclusão, decisão que já transitou em julgado para a acusação, de forma que o cálculo do prazo prescricional tem como parâmetro a pena privativa de liberdade concretizada na decisão de mérito.

Tendo em vista o montante da pena privativa de liberdade aplicada, a prescrição ocorre em QUATRO ANOS, lapso temporal reduzido pela metade - considerando a menoridade relativa do sentenciado à época dos fatos (artigo 115 do Código Penal). Logo, considerando-se os marcos interruptivos, decorreu período superior a dois anos da data do recebimento da denúncia (13 de fevereiro de 2020 - págs. 143/144) e a da publicação da sentença condenatória (01 de junho de 2022).

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado LUCAS SANTANA DOS SANTOS DA SILVA, R.G. nº 55.478.834, por força da prescrição da pretensão punitiva, fazendo-o com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, 115 e 117, todos do Código Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de junho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA